Manual de Normatização, Técnica Legislativa e Redação de Atos Normativos

Unidade responsável:

Subsecretaria de Análise Técnica (SAT/SE)

Data:

03 de julho de 2026

Processo SEI nº 19955.203017/2026-11

Sumário

Apresentação.....3

Consolidação Normativa.....4

Estrutura dos Atos Normativos.....7

Articulação e Formatação dos Atos Normativos.....14

Redação do Atos Normativos.....18

Alteração de Atos Normativos.....25

Criação de Colegiados.....27

Apresentação

A Portaria MTE nº 678, de 22 de abril de 2026, que disciplina os fluxos dos processos relativos à proposição e à tramitação de atos normativos no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, foi editada com o intuito de tornar mais claro e uniforme o trâmite de processos de atos normativos. Dentre suas disposições, o art. 78 da Portaria MTE nº 678, de 22 de abril de 2026, impôs à Subsecretaria de Análise Técnica a elaboração de instruções para auxiliar as unidades.

O presente manual atende ao dispositivo citado para estabelecer orientações que visam o emprego da melhor técnica legislativa e a padronização dos textos de propostas normativas. Não se pretende, todavia, que este documento seja um manual que esgota todas as regras de normatização e técnica legislativa; pelo contrário, apresentam-se aqui as instruções e as recomendações relacionadas aos aspectos de redação normativa que a Subsecretaria de Análise Técnica considera mais relevantes para tornar os textos legais mais coesos, objetivos, claros e padronizados.

Essas orientações se fundamentam na Lei Complementar nº 95, de 26 de novembro de 1998, no Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, e no Manual de Redação da Presidência da República.

Consolidação Normativa

O art. 2º do Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, instituiu o **Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas Infralegais** no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. Dentre as principais diretrizes do Programa, está a organização dos atos normativas em textos consolidados, observada a pertinência temática das normas. Dessa forma, a regra quando da edição de atos normativos é sistematizá-los em normas consolidadas, sendo admitida a edição de atos normativos autônomos somente em hipóteses excepcionais, conforme arts. 7º e 8º do Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, e art. 8º da Portaria MTE nº 678, de 22 de abril de 2026:

[Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021]

Art. 7º ***As normas trabalhistas infralegais analisadas no âmbito do Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas Infralegais serão organizadas e compiladas em coletâneas****, de acordo com os seguintes temas:*

I - legislação trabalhista, relações de trabalho e políticas públicas de trabalho;

II - segurança e saúde no trabalho;

III - inspeção do trabalho;

IV - procedimentos de multas e recursos de processos administrativos trabalhistas;

V - convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho - OIT;

VI - profissões regulamentadas; e

VII - normas administrativas.

Parágrafo único. O Ministério do Trabalho e Previdência poderá incluir outros temas para a organização de normas infralegais relacionados à sua área de atuação.

Art. 8º Os atos normativos infralegais de natureza trabalhista editados pelo Ministério do Trabalho e Previdência deverão ser incorporados aos atos normativos consolidados ou revistos de acordo com os temas de que trata o art. 7º.

§ 1º ***É vedada a edição de atos normativos autônomos quando houver ato normativo consolidado ou compilado que trate do mesmo tema****.*

[...]

[Portaria MTE nº 678, de 22 de abril de 2026]

Art. 8º As portarias serão sistematizadas em forma de coletâneas, nos termos do art. 16 da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, e do art. 67 do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, e deverão atender aos objetivos gerais e específicos do Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas Infralegais, instituído pelo Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021.

Parágrafo único. O processo de consolidação normativa no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego será coordenado pela Subsecretaria de Análise Técnica.

O exame quanto à diferenciação, nos casos concretos, entre atos normativos consolidados e atos normativos autônomos cabe à unidade proponente do ato juntamente com a Subsecretaria de Análise Técnica, nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Portaria MTE nº 678, de 22 de abril de 2026. Em linhas gerais, serão consolidados assuntos cujos objetos mantenham afinidade, pertinência ou conexão entre si, e que, dada a correlação das matérias, seja oportuno manter os objetos sistematizados na mesma norma.

Por outro lado, atos normativos autônomos são aqueles cujos objetos não têm correlação com outros, sendo oportuno mantê-lo separado. Essas normas seguem a lógica do disposto no art. 7º do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024:

Art. 7º O ato normativo terá apenas um objeto e não conterá matéria:

I - estranha ao objeto que visa disciplinar; e

II - não vinculada a ele por afinidade, pertinência ou conexão.

Isso, porém, não impede que os atos normativos sejam organizados em textos consolidados, observando uma pertinência temática. Nesse sentido, é válido esclarecer que a regra imposta pelo art. 8º da Portaria MTE nº 678, de 22 de abril de 2026, prevê que os atos normativos, em especial as portarias, sejam sistematizados em textos consolidados.

Ainda sobre a sistematização das normas, é oportuno destacar que o art. 8º do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, não admite a coexistência de duas normas que tratam da mesma matéria, determinando que a matéria já tratada em um ato normativo será objeto de alteração daquele ato normativo ou de edição de nova norma que revogará a existente:

Art. 8º O ato normativo que dispuser sobre matéria já tratada em ato da mesma espécie normativa será editado por meio de:

I - alteração do ato normativo existente; ou

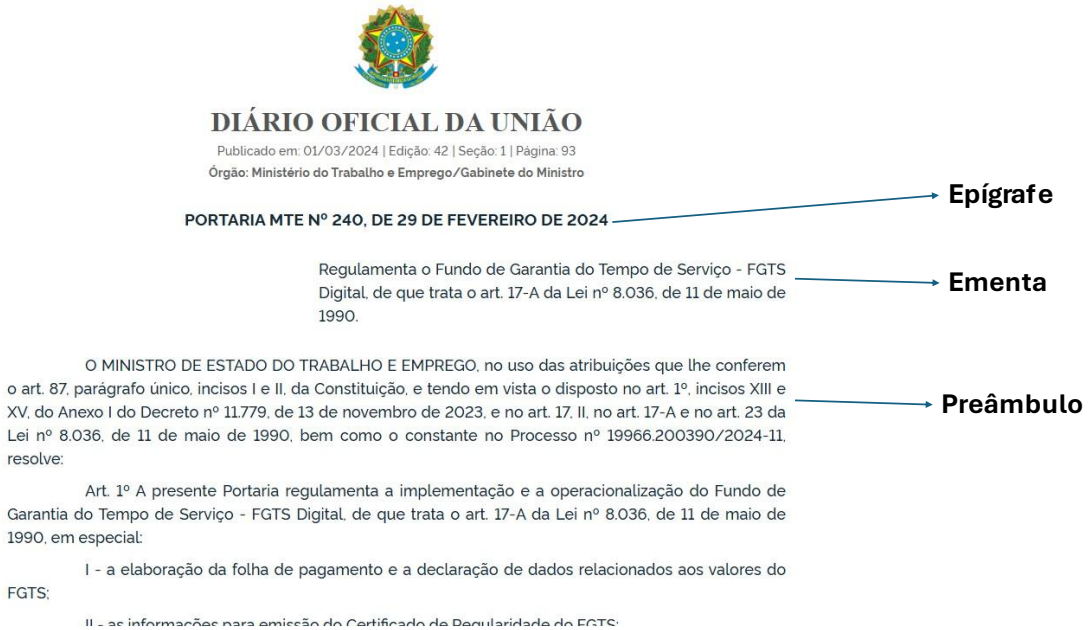
II - edição de novo ato normativo, do qual constará a revogação do ato normativo existente.

Estrutura dos Atos Normativos

O art. 4º do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, define a estrutura dos atos normativos, cuja divisão se dá em três partes: parte preliminar; parte normativa; e parte final. Cada uma dessas partes será analisada a seguir.

Parte Preliminar

A parte preliminar é o "cabeçalho" que identifica o ato normativo, e é subdividida em três: epígrafe; ementa; e preâmbulo.


DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 01/03/2024 | Edição: 42 | Seção: 1 | Página: 93

Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego/Gabinete do Ministro

PORTARIA MTE Nº 240, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024 → **Epígrafe**

Regulamenta o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS Digital, de que trata o art. 17-A da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. → **Ementa**

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 1º, incisos XIII e XV, do Anexo I do Decreto nº 11.779, de 13 de novembro de 2023, e no art. 17, II, no art. 17-A e no art. 23 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como o constante no Processo nº 19966.200390/2024-11, resolve: → **Preâmbulo**

Art. 1º A presente Portaria regulamenta a implementação e a operacionalização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS Digital, de que trata o art. 17-A da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, em especial:

I - a elaboração da folha de pagamento e a declaração de dados relacionados aos valores do FGTS;

II - as informações para emissão do Certificado de Regularidade do FGTS;

Epígrafe

A epígrafe é o "título" do ato normativo, grafado sempre em letras maiúsculas, composto pelos seguintes elementos:

a) espécie normativa (Portaria; Portaria Consolidada; Portaria Interministerial; Instrução Normativa; etc.);

b) sigla da unidade da autoridade signatária (MTE, se a portaria for do Ministro; SE/MTE, se portaria for do Secretário-Executivo; etc.); e

c) número e data do ato (a numeração do ato é feita automática pelo SEI quando da conversão da minuta em ato normativo).

Exemplos	
✅	**PORTARIA MTE Nº 1.974, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025**
✅	**PORTARIA CONSOLIDADA MTE Nº 1, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025**

✅	**PORTARIA INTERMINISTERIAL MTE/MDHC/MIR Nº 18, DE 13 DE SETEMBRO DE 2024**
✅	**PORTARIA SE/MTE Nº 1.438, DE 27 DE AGOSTO DE 2025**
❌	**INSTRUÇÃO NORMATIVA DAA/CATA/CGNORMAS/SAT/SE/MTE Nº 250, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2023** ** está incorreta porque a sigla da unidade na epígrafe deve ser aquela da autoridade signatária. Ainda que a proposta tenha sido iniciada em uma subunidade vinculada à unidade da autoridade signatária, a epígrafe indicará somente a unidade da autoridade signatária. Neste exemplo, caso a Instrução Normativa seja assinada pelo Ministro, a epígrafe deveria ser:* **INSTRUÇÃO NORMATIVA MTE Nº 250, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2023***; caso seja assinada pelo Secretário-Executivo, deveria ser* **INSTRUÇÃO NORMATIVA SE/MTE Nº 250, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2023**.
❌	**Portaria SE/MTE nº 1.152, de 8 de julho de 2025** ** está incorreta porque a grafia está em letras minúsculas*

Ementa

A ementa expressará, de modo conciso, o objeto do ato normativo. É, na prática, um resumo sucinto da norma. A ementa fica localizada entre a epígrafe e o preâmbulo, diagramada com alinhamento do centro à margem direita da página. O texto das ementas deve atender aos seguintes padrões:

a) deve meramente sintetizar o objeto da norma, sem comandos legais (isto é, sem disposições que criam direitos ou obrigações) ou informações alheias ao objeto (como, por exemplo, o número do processo, informação que deverá constar no preâmbulo);

b) normalmente é iniciado por um verbo (por exemplo: regulamenta; disciplina; cria; regula; dispõe sobre; institui; estabelece; etc.);

c) é composta para uma única frase corrida; e

d) em regra, **não deve utilizar a expressão "e dá outras providências"** (o art. 5º do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, admite o uso dessa expressão em casos excepcionais).

Exemplos	
✅	**PORTARIA CONSOLIDADA MTE Nº 1, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025** Regulamenta disposições relativas à Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e aos sistemas, cadastros e estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego. O **MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no art. 7º do Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, e no processo SEI/MTE nº 19955.202165/2023-68, resolve:

	**PORTARIA INTERMINISTERIAL MTE/MDHC/MIR Nº 18, DE 13 DE SETEMBRO DE 2024** Estabelece no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão, bem como dispõe sobre as regras que lhes são aplicáveis. O **MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO**, A **MINISTRA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA** E A **MINISTRA DE ESTADO DA IGUALDADE RACIAL**, no uso da atribuição que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 3º, caput, incisos I e II, e no art. 7º, caput, incisos VII, alínea "b", da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e nos processos SEI MTE nº 19966.203503/2024-31 e SEI MDHC nº 00135.212929/2024-30, resolvem:
	**PORTARIA MTE Nº 51, DE 30 DE MARÇO DE 2020** Estabelece critérios para anotação dos vínculos empregatícios no livro de registro de empregados, obrigando empregadores a realizar as anotações em até 5 (cinco) dias, sob pena de multa imposta pela Inspeção do Trabalho. Entrada em vigência em 12 (doze) meses da publicação. (Processo nº 19956.202619/2020-94). ** esse exemplo (hipotético e ilustrativo) contém os seguintes erros:* ***1)*** *é composto por mais de uma frase;* ***2)*** *ao especificar as obrigações, a ementa já está dando comandos legais; e* ***3)*** *a ementa apresenta o número do processo SEI.*

Preâmbulo

O preâmbulo indica a autoridade signatária e o fundamento legal do ato normativo, e conterá os seguintes elementos:

a) autoria (autoridade que assina o ato, por exemplo: Ministro de Estado do Trabalho e Emprego; Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho e Emprego; etc.), grafada em letras maiúsculas e negrito;

b) fundamento legal (indicação das normas de hierarquia superior que conferem à autoridade a competência para edição do ato);

c) demais normas no quais o ato normativo é baseado (quando houver, o preâmbulo indicará outras normas aplicáveis à fundamentação do ato normativo); e

d) <u>número do processo</u> (indicação do número do processo SEI no qual o ato normativo foi proposto e editado).

- O fundamento legal não se confunde com explicações destinadas a justificar a edição do ato normativo. Assim, **<u>não se deve utilizar "considerandos"</u> nos preâmbulos** das normas. Nesse sentido, o art. 4º, § 3º, do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, assim dispõe: "*§ 3º Ressalvados os decretos de promulgação de atos internacionais, os atos normativos não conterão enunciados iniciados pela expressão "considerando", nem explicações destinadas a justificar a edição do ato normativo.*" O teor dos "considerandos" deve constar do parecer de mérito, no qual se justifica a proposição da norma.

Exemplos	
✅	**PORTARIA CONSOLIDADA MTE Nº 1, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025** Regulamenta disposições relativas à Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e aos sistemas, cadastros e estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego.
✅	**PORTARIA INTERMINISTERIAL MTE/MDHC/MIR Nº 18, DE 13 DE SETEMBRO DE 2024** Estabelece no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão, bem como dispõe sobre as regras que lhes são aplicáveis.
❌	**PORTARIA MTE Nº 51, DE 30 DE MARÇO DE 2020** Estabelece critérios para anotação dos vínculos empregatícios no livro de registro de empregados. O **Ministro do Trabalho**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, inciso I, da Constituição Federal, e CONSIDERANDO os altos índices de informalidade no país na última década, CONSIDERANDO o disposto no art. 7º e 170 da Constituição Federal, CONSIDERANDO o disposto nos art. 2º e art. 3º da CLT, resolve: ** esse exemplo (hipotético e ilustrativo) apresenta os seguintes erros:* ***1)*** *a autoridade não está grafada em letras maiúsculas e o nome do cargo está incompleto;* ***2)*** *o fundamento legal está incorreto, pois o art. 7º, inciso I, da Constituição não concede poder regulamentar ao Ministro de Estado (o dispositivo mais amplo que o faz é o art.*

	87, parágrafo único, inciso II, da Constituição); ***3)*** *o preâmbulo contém "considerandos", no qual traz explicações além do fundamento legal para embasar o ato normativo; e* ***4)*** *não há indicação do processo SEI.*

Parte Normativa

A parte normativa compreende o conteúdo substantivo relacionado à matéria regulada. Em outras palavras, a parte normativa é aquele que efetivamente contém os comandos legais da norma.

Além das orientações do presente manual acerca da formatação e redação dos atos normativos, a parte normativa do ato deve também atender ao disposto no art. 6º do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024: *"Art. 6º Os primeiros dispositivos do texto do ato normativo indicarão o seu objeto e o seu âmbito de aplicação."*

Parte Final

A parte final é o "fecho" do ato normativo, subdividido em:

a) disposições necessárias à implementação da norma (as chamadas "Disposições Finais" ou "Disposições Finais e Transitórias", que tratam de aspectos gerais quanto à aplicação norma);

b) disposições transitórias (regras temporárias que atuam como uma "ponte" de transição entre a nova norma e sua predecessora);

c) autoridade que assina o ato, por exemplo: Ministro de Estado do Trabalho e Emprego; Secretário-Executivo do Ministério do Trabalho e Emprego; etc., grafada em letras maiúsculas e negrito;

d) cláusula de revogação (artigo que indica expressamente quais dispositivos são revogados pela norma); e

e) cláusula de vigência (artigo que contém a *vacatio legis*).

Dada a natureza da cláusula de revogação e da cláusula de vigência, é necessário fazer as observações a seguir, baseadas nos art. 15 e art. 16 do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, respectivamente.

Cláusula de revogação

- deve arrolar as normas as serem revogadas, sendo vedado o uso da expressão "revogam-se as disposições em contrário";

- o rol de normas a serem revogadas será disposto em ordem cronológica, do ato mais antigo para o ato mais recente;
- quando há mais de uma norma ou dispositivo a ser revogado, o artigo contendo a cláusula de revogação será subdividido em incisos e alíneas; e

CAPÍTULO XII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 116. Ficam revogados:

I - os seguintes dispositivos da Portaria MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021:

a) art. 1º, incisos I e XII;

b) art. 2º a art. 23; e

c) art. 140 a art. 184-F;

II - os seguintes dispositivos da Portaria MTP nº 849, de 22 de outubro de 2021:

a) art. 1º, inciso III; e

b) art. 18-A a art. 18-N;

III - Portaria MTP nº 895, de 7 de dezembro de 2021;

IV - Portaria MTP nº 805, de 13 de abril de 2022;

V - Portaria MTP nº 4.370, de 28 de dezembro de 2022;

VI - Portaria MTE nº 2.420, de 10 de julho de 2023;

VII - Portaria MTE nº 3.784, de 7 de dezembro de 2023;

VIII - Portaria MTE nº 3.869, de 21 de dezembro de 2023;

IX - Portaria MTE nº 291, de 8 de março de 2024;

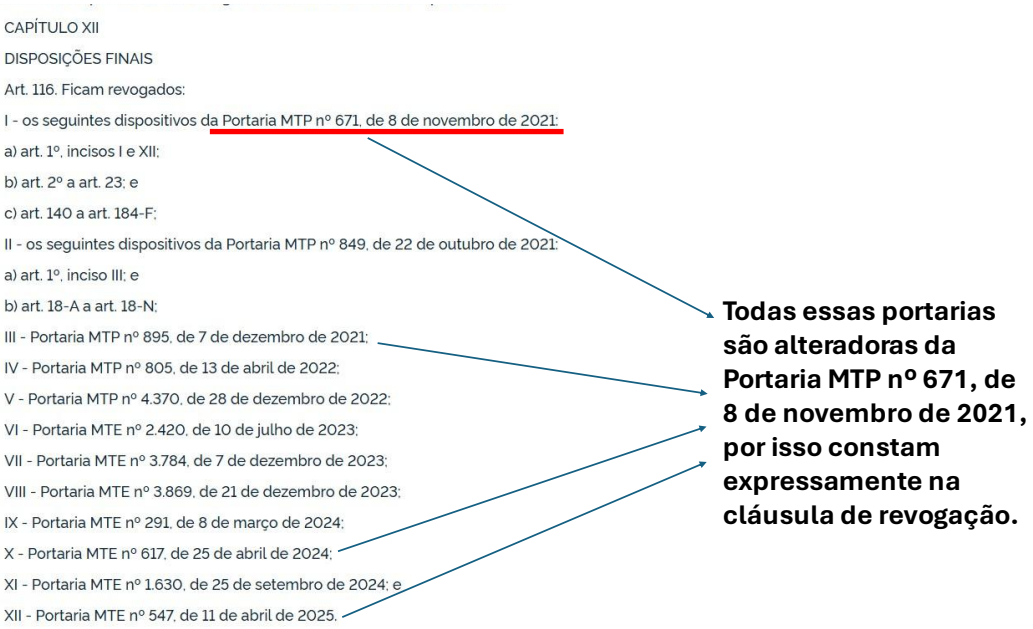
X - Portaria MTE nº 617, de 25 de abril de 2024;

XI - Portaria MTE nº 1.630, de 25 de setembro de 2024; e

XII - Portaria MTE nº 547, de 11 de abril de 2025.

** Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025*

- quando uma norma ou dispositivo for revogada, as normas ou dispositivos alteradores daquela norma ou dispositivo também serão expressamente revogados. Quanto da revogação de normas alteradoras, é válido esclarecer que tal expediente que não causa repristinação, conforme disposto no art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.



** Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025*

Cláusula de Vigência

- é sempre o último artigo do ato normativo;
- se a vigência do ato for imediata, não há necessidade de justificativa no parecer de mérito do ato normativo;
- se a vigência do ato tiver período de *vacatio legis*, a justificativa constará do parecer mérito do ato normativo, e atenderá ao disposto nos art. 17 e art. 18 do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024:

Art. 17. A vacatio legis ou a postergação da produção de efeitos será prevista nos atos normativos:

I - de maior repercussão;

II - que demandem tempo para esclarecimento de seu conteúdo aos destinatários;

III - que exijam medidas de adaptação pela população;

IV - que exijam medidas administrativas prévias para sua aplicação de modo ordenado; ou

V - em que não convenha a produção de efeitos antes da edição de ato normativo inferior ainda não publicado.

Parágrafo único. Para estabelecer a vacatio legis, serão considerados:

I - o prazo necessário para amplo conhecimento pelos destinatários;

II - o tempo necessário para adaptação da administração pública e dos particulares aos novos procedimentos, regras e exigências; e

III - o período do mês, do ano ou da semana mais adequado para o início da aplicação das novas regras.

Art. 18. A cláusula de vigência indicará a data de entrada em vigor do ato normativo da seguinte forma:

I - "[número cardinal por extenso] dias após a data de sua publicação";

II - "no [número ordinal por extenso] dia do [número ordinal por extenso] mês subsequente ao de sua publicação";

III - "em [data por extenso]"; ou

IV - "na data de sua publicação", quando não houver previsão de vacatio legis.

Parágrafo único. Alternativamente ao disposto no caput, a cláusula de vigência poderá ser estabelecida em dias úteis, semanas, meses ou anos, contados da data de publicação do ato normativo.

Articulação e Formatação dos Atos Normativos

O art. 12 do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, prevê as regras de articulação e formatação atos normativos, isto é, como as normas e seus dispositivos são organizados, distribuídos e divididos.

Articulação das normas

Trata-se da organização, distribuição e divisão do ato normativo, em Capítulos, Seções e Subseções. Atos muito curtos, com poucos artigos, dispensam essa sistematização. Atos normativos mais extensos exigem essa organização para torná-los mais claros e coesos.

As normas se dividem da seguinte forma:

- **Capítulos, que se desdobram em Seções**; e
- **Seções, que se desdobram em Subseções**

Ou seja, não é possível ter Subseções sem Seções, nem Seções sem Capítulos.

A articulação das normas em Títulos, Livros e Partes é excepcional e aplicável somente para atos excepcionalmente extensos, conforme art. 12, inciso XVII, do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024. Em regra, **as normas editadas no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego é articulada a partir de Capítulos**.

A forma como as divisões da norma são grafadas, diagramadas e numeradas consta do art. 12, incisos XVIII e XX, do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024:

- **Capítulos**: texto centralizado, em letras maiúsculas, sem negrito, identificados por algarismo romanos; e
- **Seções e Subseções**: texto centralizado, em letras minúsculas e em negrito, identificados por algarismo romanos.

Os Capítulos de disposições gerais, iniciais, preliminares, finais, e transitórias, serão grafadas no seguinte padrão:

✅ CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

❌ CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ou seja, sem a preposição "das".

A imagem abaixo, extraída da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, apresenta um exemplo concreto da forma correta de grafar, diagramar e numerar os Capítulos, Seções e Subseções.

XI - a concessão dos perfis de acesso especial ao ambiente gerencial e ao ambiente do empregador do sistema FGTS Digital, do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET e do Sistema de Procurações Eletrônicas - SPE.

CAPÍTULO I

DO REGISTRO DE EMPREGADOS E DAS ANOTAÇÕES NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS

Seção I

Da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

Art. 2º A Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS é o documento no qual são registrados os dados relativos ao contrato de trabalho de um trabalhador.

§ 1º A CTPS tem como identificação única do trabalhador o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF.

§ 2º A CTPS será emitida preferencialmente em meio eletrônico e excepcionalmente em meio físico, nos termos do art. 14 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Subseção I

Da Carteira de Trabalho Digital

Art. 3º A CTPS emitida em meio eletrônico é denominada Carteira de Trabalho Digital.

§ 1º Para fins do disposto na CLT, a Carteira de Trabalho Digital é equivalente à CTPS emitida em meio físico.

§ 2º A Carteira de Trabalho Digital é emitida automaticamente a todos os inscritos no CPF, sendo necessária sua habilitação, nos termos do art. 4º.

§ 3º A Carteira de Trabalho Digital não se equipara aos documentos de identificação civil de que trata o art. 2º da Lei nº 12.037, de 1º de outubro 2009.

Art. 4º A habilitação da Carteira de Trabalho Digital é realizada por meio de:

I - aplicativo eletrônico específico, denominado Carteira de Trabalho Digital, disponibilizado gratuitamente para dispositivos móveis; ou

II - serviço específico da Carteira de Trabalho Digital diretamente no portal gov.br.

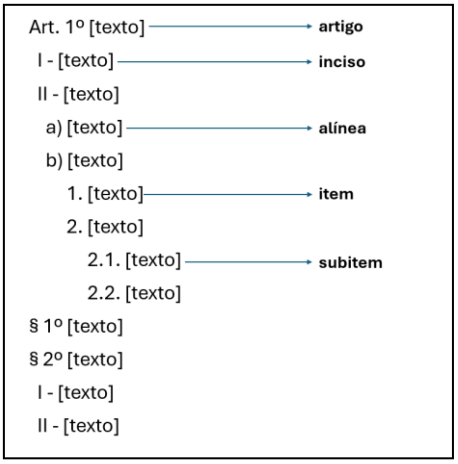
Articulação dos dispositivos

Trata-se da divisão e subdivisões dos dispositivos em artigos, parágrafos, incisos, alíneas, itens e subitens.

Os dispositivos nunca serão grafados em negrito, itálico ou sublinhado.

Os dispositivos se dividem da seguinte forma:

- **Artigos, que se desdobram em Parágrafos ou Incisos;**
- **Parágrafos, que se desdobram em Incisos;**
- **Incisos, que se desdobram em Alíneas;**



- **Alíneas, que se desdobram em Itens; e**
- **Itens, que se desdobram em Subitens.**

Artigos

A unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura "Art.", seguida de numeração ordinal (º) até o nono e cardinal, acompanhada de ponto final, do décimo em diante.

Exemplos	
	Art. 9º Art. 10. Art. 29-A.
	art. 15 ** incorreto porque a abreviatura está em minúsculo e o número não é seguido do ponto final (portanto, o correto seria "Art. 15.")* Artigo 26. ** incorreto porque não usa a abreviatura "Art." (portanto, o correto seria "Art. 26.")* **Art. 10º** ** incorreto porque grafado em negrito, bem como porque a partir do décimo artigo não se usa numeração ordinal (º), mas um ponto final (portanto, o correto seria "Art. 10.")*

Parágrafos

Os parágrafos, indicados pelo símbolo **§**, seguem numeração ordinal (º) até o nono e cardinal a partir do décimo. Quando há somente um parágrafo, será usada a expressão "Parágrafo único."

Quando se faz referência a mais de um parágrafo, não se usa §§. O correto é, por exemplo, "conforme disposto no § 1º e no § 2º" ou "conforme disposto nos § 1º, § 2º, § 3º, § 4º."

Exemplos	
	Parágrafo único. § 2º § 12.
	Parágrafo Único. ** incorreto porque a palavra "único" está grafada em letra maiúscula (portanto, o correto seria "Parágrafo único.")* Parágrafo Terceiro. ** incorreto porque até o nono parágrafo, se utiliza o símbolo § e numeração cardinal*

	(portanto, o correto seria § 3º) **§ 15º** ** incorreto porque grafado em negrito, bem como como porque a partir do décimo artigo não se usa numeração ordinal (º), mas um ponto final (portanto, o correto seria § 15.)*

Redação dos Atos Normativos

O art. 11 do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, prevê as regras de redação dos atos normativos, visando dar ao texto das normas maior clareza e precisão, atenção à ordem lógica e padronização.

A seguir serão apresentadas as principais regras de redação dos atos normativos.

Estrutura dos dispositivos

- Cada dispositivo será um composto por **uma única frase**, restrito a apenas um assunto. Não se deve usar mais de uma frase por dispositivo. Caso seja necessário utilizar mais de uma frase para dar sentido ao dispositivo, ele deverá ser dividido ou desdobrado.

Exemplos	
✗	Art. 6º O Comitê é composto por representantes da Secretaria-Executiva**.** Os membros do Comitê serão designados pelo Secretário-Executivo.
✓	Art. 6º O Comitê é composto por representantes da Secretaria-Executiva, e seus membros serão designados pelo Secretário-Executivo. *ou* Art. 6º O Comitê é composto por representantes da Secretaria-Executiva. Parágrafo único. Os membros do Comitê serão designados pelo Secretário-Executivo.

- Se deve usar frase curtas e concisas, preferencialmente com orações em ordem direta.

Exemplos	
✗	Art. 10. O Comitê, **cujas competências estão dispostas no art. 3º**, deverá encaminhar a proposta à Secretaria-Executiva.
✓	Art. 10. O Comitê encaminhará a proposta à Secretaria-Executiva.

Vocabulário

- Usar palavras e expressões em seu sentido comum, exceto quando a norma versar sobre assunto técnico.
- Não utilizar preciosismos, neologismos e adjetivações.

Exemplos	
✗	Art. 14-A. Em casos **extraordinariamente excepcionais**, as decisões competirão à Secretaria-Executiva.
✓	Art. 14-A. Compete à Secretaria-Executiva decidir em casos excepcionais.

- Buscar a uniformidade do tempo verbal e usar, de preferência, o presente ou o futuro simples do presente do modo indicativo.

Exemplos	
✗	Art. 3º O Comitê **é** composto por representantes da Secretaria-Executiva. Art. 4º Os membros do Comitê **serão** responsáveis por: [...]
✓	Art. 3º O Comitê é composto por representantes da Secretaria-Executiva. Art. 4º Os membros do Comitê são responsáveis por: [...]

- Evitar uso excessivo de gerúndios para manter a formalidade textual.

Exemplos	
✗	Art. 52. A competência para propor atos normativos fica delegada ao Secretário-Executivo, **podendo** ser subdelegada ao Subsecretário.
✓	Art. 52. A competência para propor atos normativos fica delegada ao Secretário-Executivo, permitida a subdelegação ao Subsecretário.

- Não empregar expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto.

Exemplos	
✗	Art. 100. Os Coordenadores-Gerais e os Secretários elaborarão e aprovarão os relatórios.
✓	Art. 100. Os Coordenadores-Gerais elaborarão os relatórios e os encaminharão aos Secretários para aprovação.

- Expressar a ideia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, a fim de **evitar o emprego de sinonímia** com propósito meramente estilístico.

Exemplos	
✗	Art. 67. É direito do **empregado**... Art. 68. O **trabalhador** citado no art. 67 deverá... Art. 69. O **obreiro** somente poderá... Art. 70. É vedado ao **colaborador**...
✓	Art. 67. É direito do empregado... Art. 68. O empregado deverá ... Art. 69. O empregado somente poderá... Art. 70. É vedado ao empregado...

- Evitar o uso de mesóclises.

Remissões (citações a outros dispositivos)

- A grafia da remissão a outros dispositivos sempre partirá do dispositivo maior para o menor.

Exemplos	
✗	Art. 15. É vedado aos servidores de que trata o **inciso I do parágrafo único do art. 9º**: [...]
✓	Art. 15. É vedado aos servidores de que trata o art. 9º, parágrafo único, inciso I: [...]

- Não fazer remissão a atos normativos de hierarquia inferior.
- Não fazer remissão a atos normativos alteradores, bastando fazer a remissão ao ato normativo principal. Admite-se a remissão a atos normativos alteradores somente quando necessário, para fins de clareza.

Exemplos	
✗	Art. 99. Considera-se beneficiário o trabalhador previsto no art. 5º da Portaria MTE nº 100, de 3 de outubro de 1995**, alterada pela Portaria MTPS nº 659, de 24 de agosto de 2002**.
✓	Art. 99. Considera-se beneficiário o trabalhador previsto no art. 5º da Portaria MTE nº 100, de 3 de outubro de 1995.

- A remissão a dispositivos do próprio ato não precisam ser acompanhadas da expressão "desta Portaria", "desta Instrução Normativa" ou análogas, exceto quando o uso da expressão torne o texto mais claro.

Exemplos	
✗	Art. 15. É vedado aos servidores de que trata o art. 9º, parágrafo único, inciso I, **desta Portaria**: [...]
✓	Art. 15. É vedado aos servidores de que trata o art. 9º, parágrafo único, inciso I: [...]
✗	Art. 20. Aos servidores de que trata o art. 9º, parágrafo único, inciso I, é aplicável o disposto no art. 68 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
✓	Art. 20. Aos servidores de que trata o art. 9º, parágrafo único, inciso I, **desta Portaria** é aplicável o disposto no art. 68 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

- Indicar expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as expressões "anterior", "seguinte" ou equivalentes.

Exemplos	
✗	Art. 40. O disposto no **artigo anterior** se aplica a todos servidores em exercício nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego.
✓	Art. 40. O disposto no art. 39 se aplica a todos servidores em exercício nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego.

- Grafar a remissão aos atos normativos da seguinte forma: “**Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990**”. Atenção para as datas, cujos dias serão grafados no seguinte padrão: “1º de maio” e “4 de abril”.

Exemplos	
✗	Lei nº 8.112/1990 Lei 8112/90 Portaria MTE nº 200, de 2020 Port. 200, de 04 de abril de 2020 Decreto nº 20.519, de 01 de maio de 2026 Dec. 20519, de 1º/05/26
✓	Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 Portaria MTE nº 200, de 4 de abril de 2026 Decreto nº 20.519, de 1º de maio de 2026

- Ao citar a CLT, empregar o seguinte padrão: na primeira citação, utilizar “Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943”; nas demais citações, utiliza apenas “CLT”.

Rol de dispositivos

- Utilizar as **conjunções “e” ou “ou” no penúltimo inciso, alínea, item ou subitem**, conforme a sequência de dispositivos seja, respectivamente, cumulativa ou alternativa. **Não utilizar “e/ou”**.

Exemplos	
✓	Art. 14. O Comitê será composto por representantes dos seguintes órgãos: I - 1 (um) do Ministério das Cidades; II - 1 (um) do Ministério da Cultura; III - 3 (três) do Ministério do Trabalho e Emprego, sendo: a) 1 (um) da Secretaria de Inspeção do Trabalho; b) 1 (um) da Secretaria de Relações do Trabalho; **e** c) 1 (um) da Subsecretaria de Análise Técnica; **e** III - 1 (um) do Ministério da Educação.

Esta conjunção aditiva se refere ao rol dos itens

Esta conjunção aditiva se refere ao rol das alíneas

Siglas e acrônimos

- **Sigla** é resultado das somas das iniciais de um título, por exemplo: Caixa Econômica Federal - CEF. **Acrônimo** é o resultado da soma de algumas sílabas ou partes dos vocábulos de um título, por exemplo: Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
- **Usar apenas siglas e acrônimos consagradas pelo uso geral** (por exemplo, FGTS, CTPS, INSS, Inmetro, Fundacentro, OIT, etc.). Recomenda-se não usar as formas popularizadas que não estejam previstas em algum dispositivo legal.
- Na primeira vez que aparecer no texto, deve ser acompanhada de seu significado, separada por traço/hífen (e não por travessão ou parênteses), e nas próximas aparições, usa-se apenas a sigla.

Exemplos	
✗	Programa de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho **(**PSQVT**)**
✓	Programa de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho - PSQVT

- **Não utilizar siglas ou acrônimos para designar órgãos ou unidades** da administração pública direta. Os nomes dos órgãos serão grafados por extenso. A única exceção diz respeito aos órgãos cujas siglas ou acrônimos estejam previstos em lei, por exemplo: ANAC (Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005), ANVISA (Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999), etc. Quando se trata de subunidades dos órgãos, **o nome da subunidade será acompanhada do nome da unidade superior**.

Exemplos	
✗	MTE SRT CGR/SIT
✓	Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Relações do Trabalho Coordenação-Geral de Recursos da Secretaria de Inspeção do Trabalho

Padronização

- **Não utilizar siglas, acrônimos ou "apelidos" para atos normativos**. Os atos devem ser grafados no padrão "Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990". A única exceção é a Consolidação das Leis do Trabalho, que, pelo uso da sigla ser

consagrada pelo público geral, pode ser grafado como “CLT” (desde que na primeira citação seja utilizada a forma “Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943”, e nas demais citações utilize apenas “CLT”).

Exemplos	
	Lei Maria da Penha Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD
	Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018

- Grafar números (inclusive percentuais, valores monetários e números decimais e fracionários) em algarismos arábicos seguidos de sua indicação por extenso entre parênteses.

Exemplos	
	150 (cento e cinquenta) dias R$ 60,00 (sessenta reais) 45% (quarenta e cinco por cento)

- **Não flexionar o uso de substantivos no singular ou plural ou no gênero com parênteses ou barra**. Não é recomendável flexionar o gênero das palavras, exceto quando tal flexão contribua à clareza ou conteúdo do texto.

Exemplos	
	O(s) trabalhador(es) Os(as) trabalhadores(as)
	O trabalhador Os trabalhadores Os trabalhadores *ou* Os trabalhadores e as trabalhadoras

- Não usar negrito, sublinhado ou itálico nos textos normativos. A única exceção é o **uso de itálico para grafar palavras ou expressões em língua estrangeira**.
- Utilizar a expressão “unidades descentralizadas” somente quando se referir de forma geral e indiscriminada às Superintendências, Gerências e Agências. Quando forem citadas as unidades específicas, utilizar “Superintendências Regionais do

Trabalho e Emprego", "Gerências Regionais do Trabalho e Emprego" e "Agências Regionais do Trabalho e Emprego". Não utilizar "unidades descentralizadas da Inspeção do Trabalho" (pode-se utilizar "unidades locais da Inspeção do Trabalho).

- A expressão "Inspeção do Trabalho" será sempre grafada com as palavras "Inspeção" e "Trabalho" com a primeira letra em maiúsculo.
- Para citar informações disponíveis no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, utilizar a expressão "disponível no portal gov.br".

Exemplos	
	Art. 76. [...] § 1º A publicação mensal de que trata o *caput* ocorrerá no sítio eletrônico do PDET, disponível no portal gov.br.

Alteração de Atos Normativos

O art. 14 do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, dispõe sobre as regras para alteração de atos normativos. Em síntese, os atos de alteração de normas devem atender aos seguintes critérios:

- O texto dos dispositivos acrescidos ou alterados serão transcritos entre aspas, acompanhada da expressão "(NR)".
- Para o acréscimo de dispositivos, será usado o número ou a letra do dispositivo imediatamente anterior, seguido de hífen, acompanhado de letra maiúscula, obedecida a ordem alfabética.
- Na alteração parcial de dispositivos, será usada linha pontilhada para indicar o dispositivo mantido.

A seguir, será apresentado um exemplo de norma alteradora de atos normativos.

Essa linha pontilhada indica que o texto do caput do art. 1º será mantido.

Essa linha pontilhada indica que o texto dos incisos I a XI será mantido.

Essa linha pontilhada indica que o texto do inciso XII será mantido.

Essa linha pontilhada indica que o texto das alíneas e incisos posteriores será mantido.

O número de artigo existente indica que o texto do art. 140, inclusive do seu parágrafo único, está sendo alterado.

O número do artigo seguido da letra indica um novo artigo está sendo acrescido entre o art. 142 e o art. 143.

PORTARIA MTE Nº 3.869, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023

Altera a Portaria MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021, para dispor sobre o Livro de Inspeção do Trabalho Eletrônico - eLIT e o Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET.

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, caput, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 1º, inciso III, do Anexo I do Decreto nº 11.779, de 13 de novembro de 2023, bem como no Processo SEI/MTE nº 19966.200120/2023-20, resolve:

Art. 1º A Portaria MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º .....

.....

XII - .....

a) Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET e Livro de Inspeção do Trabalho Eletrônico - eLIT;

....." (NR)

"Art. 140. O Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET, instituído pelo art. 628-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, é instrumento oficial de comunicação e de prestação de serviços digitais entre a Inspeção do Trabalho e o empregador, e será disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego através de acesso digital.

Parágrafo único. O DET aplica-se a todos aqueles que estiverem sujeitos à Inspeção do Trabalho, tenham ou não empregados." (NR)

"Art. 142-A. As funcionalidades do DET serão implantadas de forma gradual e não geram para o usuário o direito de exigir a utilização de ferramentas que ainda não estiverem disponíveis.

Parágrafo único. A Secretaria de Inspeção do Trabalho publicará o cronograma e a forma de implantação do DET, que poderá ser escalonado por unidades da federação, setores econômicos, entre outros critérios." (NR)

Art. 2º Ficam revogados os seguintes dispositivos da Portaria MTP nº 671, de 8 de novembro de 2021:

I - § 1º, § 2º, § 3º, § 4º e § 5º do art. 140; e

II - § 5º e § 6º do art. 142.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ MARINHO

Retificação/Errata

Atos normativos que contenham erros materiais serão retificados (e não alterados), nos termos do art. 74 do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024. A retificação, também chamada de errata, será assinada pela mesma autoridade que subscreveu o ato normativo.

Para fins de publicação de retificação, considera-se erro material um lapso manifesto no texto do ato, como erros gramaticais, repetição de dispositivos, remissões erradas, numeração errada de dispositivos, etc.

A retificação não deve alterar o conteúdo do ato normativo. Caso a retificação tenha o condão de afetar a matéria ou substância da norma, ela será objeto de alteração, não retificação.

A seguir, será apresentado um exemplo de retificação de atos normativos.

RETIFICAÇÃO

No art. 2º da Portaria MTE Nº 2.152, de 11 de dezembro de 2025, publicada no Diário Oficial da União de 15 de dezembro de 2025, Edição 238, Seção 1, Página 212,

onde se lê:

"Art. 2º Os valores destinados ao FAT na forma do art. 1º serão aplicados em conformidade com o disposto na Resolução Codefat nº 1.021, de 26 de fevereiro de 2025."

leia-se:

"Art. 2º Os valores destinados ao FAT na forma do art. 1º serão aplicados em conformidade com o disposto na Resolução Codefat nº 1.012, de 26 de fevereiro de 2025."

LUIZ MARINHO

Criação de Colegiados

Os art. 33 a art. 45 do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024, preveem as regras criação de colegiados. Colegiados são instâncias compostas por diversos integrantes de órgãos, unidades ou entidades distintas, e cuja finalidade inclui assessoramento, articulação, monitoramento de políticas, deliberação ou normatização. Exemplos de colegiados incluem conselhos, comissões, comitês, grupos de trabalho, etc.

A seguir, será apresentado um *checklist* relativamente aos requisitos dos art. 33 a art. 45 do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024.

Exigência do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024	**Dispositivo da Minuta ou da manifestação técnica que atende à exigência**	**Observações/Instruções**
Competência do signatário do ato normativo de criação do colegiado		
Art. 35. O ato normativo inferior a decreto que criar ou alterar colegiado poderá ser: *I - subscrito por apenas uma autoridade, quando o colegiado:* *a) tratar de questões restritas às competências do órgão, da entidade ou da unidade administrativa cujo titular subscreva o ato; ou* *b) envolver questões relativas às competências de outros órgãos ou entidades cujos titulares tenham anuído com o teor do ato; ou* [...]		(Indicar o ato normativo que atribui competência ao signatário para criação do colegiado)
Art. 35. O ato normativo inferior a decreto que criar ou alterar colegiado poderá ser: [...] *II - conjunto, subscrito por duas ou mais autoridades, na hipótese prevista no § 1º.* *§ 1º É obrigatória a subscrição do ato normativo que criar ou alterar colegiado pelos titulares dos órgãos, das entidades ou das unidades administrativas que:* *I - presidam, coordenem ou secretariem o colegiado; ou* *II - tenham como competência precípua matéria atribuída ao colegiado.*		(Aplicável somente em hipóteses de colegiados conjuntos) (Se aplicável, indicar os atos normativos que atribuem competência aos signatários para criação do colegiado)
Art. 41. A alteração de colegiado criado por decreto será feita por ato normativo inferior a decreto, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 33. *Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput:* *I - o conteúdo previsto no decreto de criação do colegiado constará integralmente do ato normativo inferior a decreto, com a inclusão das alterações pretendidas;* *II - serão observados os requisitos estabelecidos neste Capítulo;* *III - a publicação de ato normativo inferior a decreto que disponha*		

sobre colegiado será comunicada à Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, no prazo de cinco dias úteis, contado da data de publicação do ato, para que a revogação do decreto de criação do colegiado seja incluída em consolidação destinada à declaração de revogação de atos normativos; e *IV - não haverá quebra de continuidade em relação às atividades do colegiado anteriormente previsto em decreto.*		
Art. 42. A criação ou a alteração de colegiados por ato inferior a decreto condiciona-se à anuência prévia da autoridade máxima da Casa Civil caso o colegiado tenha em sua composição agentes públicos de mais de um órgão ou de um órgão e de entidades a ele não vinculadas. *§ 1º A competência para anuir previamente às propostas de criação ou alteração de colegiados de que trata o caput poderá ser delegada à Secretária-Executiva da Casa Civil, vedada a subdelegação.* *§ 2º O pedido de anuência à proposta de criação ou alteração de colegiado será encaminhado à autoridade máxima da Casa Civil por Ministro de Estado.* *§ 3º A competência para encaminhar o pedido de anuência de que trata o § 2º poderá ser delegada às autoridades de que trata o Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, vedada a subdelegação.* *§ 4º Ato da autoridade máxima da Casa Civil disporá sobre a forma de encaminhamento do pedido de anuência de que trata o § 2º.*		
Colegiados conjuntos		
Art. 35. O ato normativo inferior a decreto que criar ou alterar colegiado poderá ser: [...] *§ 2º A não obrigatoriedade de subscrição do ato normativo não afasta a necessidade de anuência prévia:* *I - dos órgãos, das entidades ou das unidades administrativas participantes do colegiado ou diretamente afetados por suas discussões; e* *II - dos órgãos, das entidades ou das unidades administrativas participantes do colegiado na condição de convidados permanentes.* *Art. 36. A anuência prevista no art. 35, § 2º, será requerida pelo órgão, pela entidade ou pela unidade administrativa proponente por meio de ofício acompanhado de:* *I - minuta do ato normativo;* *II - parecer de mérito ou nota técnica; e* *III - parecer jurídico.* *§ 1º Na resposta ao requerimento de que trata o caput, o órgão, a entidade ou a unidade administrativa poderá:* *I - em relação a sua participação no colegiado:* *a) anuir expressamente;* *b) informar que subscreverá o ato em conjunto com a autoridade proponente;* *c) informar que não participará em razão de a temática do colegiado não ter pertinência com as matérias de sua competência; ou* *d) manifestar-se contrariamente à criação do colegiado; ou* *II - solicitar alterações na minuta do ato normativo de criação do colegiado.* *§ 2º Nas hipóteses previstas no inciso I, alínea "d", e no inciso II do § 1º, o colegiado somente poderá ser criado por ato normativo inferior a decreto após resolvidas as divergências e obtida a anuência*		(Aplicável somente em hipóteses de colegiados conjuntos) (Se aplicável, indicar o atendimento às regras sobre a anuência de criação de colegiado conjunto)

dos órgãos ou das entidades públicas participantes em relação ao texto final do ato. *§ 3º O requerimento de que trata o caput será respondido por meio de documento subscrito:* *I - pela autoridade singular máxima, na hipótese de entidade ou unidade administrativa; ou* *II - por autoridade com nível hierárquico mínimo igual ou superior ao nível 15 de Cargo Comissionado Executivo - CCE do Gabinete do Ministro de Estado ou do gabinete das autoridades de que trata o Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, na hipótese de órgão.* *§ 4º O documento de que trata o § 3º poderá ser encaminhado por qualquer meio com comprovação de autoria.* *§ 5º O requerimento respondido por Ministério abrangerá as entidades a ele vinculadas.* *§ 6º Caso a resposta ao requerimento de que trata o caput não seja apresentada no prazo de quinze dias úteis, contado da data do recebimento pelo órgão ou pela entidade, ficará presumida a anuência do órgão, da entidade ou da unidade administrativa.*		
Art. 39. A criação de colegiado que inclua como membros, titulares ou suplentes, com ou sem direito a voto, ainda que na condição de convidados, agentes públicos de outros Poderes, de órgãos constitucionalmente autônomos ou de outros entes federativos somente será admitida se: *I - o órgão, a entidade ou a unidade administrativa proponente justificar a necessidade de participação dos agentes públicos em razão do objeto e da finalidade do colegiado;* *II - o colegiado não possuir competência para a discussão de atos normativos de competência do Presidente da República; e* *III - o Poder, o órgão constitucionalmente autônomo ou o ente federativo concordar quanto à participação no colegiado.*		(Aplicável somente em hipóteses de colegiados conjuntos ou que envolvam a participação de representantes de outros órgãos)
Instrução da proposta de criação do colegiado		
Art. 37. O processo de criação ou alteração de colegiado será instruído com as seguintes informações: *I - indicação da necessidade ou da conveniência de a questão ser tratada por meio de colegiado e não de autoridades singulares;*		
II - justificativa sobre a necessidade de o colegiado ser permanente, caso não haja indicação de termo final para as atividades;		
III - relação dos colegiados sobre matéria correlata existentes e avaliação sobre a possibilidade de sobreposição de competências;		
IV - caso as reuniões não sejam realizadas por videoconferência, estimativa dos custos com deslocamentos dos membros do colegiado para outros entes federativos no ano de entrada em vigor do ato normativo e nos dois anos subsequentes, com certificação da disponibilidade orçamentária e financeira; e		
V - manifestação de anuência dos órgãos ou das entidades públicas participantes do colegiado ou diretamente afetados por suas discussões que não tenham subscrito o ato normativo.		
Finalidade do colegiado		
Art. 34. Os colegiados criados por ato normativo inferior a decreto poderão ter as seguintes finalidades: *I - assessoramento;* *II - articulação;* *III - monitoramento de políticas públicas;* *IV - formulação de propostas;*		(Identificar em quais incisos do art. 34 o colegiado se enquadra)

V - normatização de questões internas do órgão, da entidade ou da unidade administrativa; e *VI - deliberação.* *Parágrafo único. O colegiado criado por ato normativo inferior a decreto não poderá assumir competência atribuída a outro órgão, entidade ou unidade administrativa por ato normativo superior.* [...] *Art. 38. O ato normativo que criar ou alterar colegiado indicará:* [...] *§ 1º A mera necessidade de reuniões eventuais para debate, articulação ou atividade que envolva agentes públicos da administração pública federal não será admitida como fundamento para a criação de colegiados ou subcolegiados.* *§ 2º A atuação do colegiado criado com a finalidade de formular proposta terminará com a apresentação dos resultados das atividades do colegiado à autoridade responsável, os quais serão recebidos como sugestões.*		
Art. 40. É obrigatória a participação de representante da Advocacia-Geral da União nos colegiados: *I - criados com a finalidade de elaborar sugestões ou propostas de atos normativos a serem submetidos ao Presidente da República; ou* [...]		(Identificar se o colegiado tem por finalidade elaborar proposta normativa a ser submetida ao Presidente da República)
Requisitos do ato normativo de criação do colegiado		
Art. 38. O ato normativo que criar ou alterar colegiado indicará: *I - as competências do colegiado;*		
II - a composição do colegiado e a autoridade responsável por presidi-lo ou coordená-lo; *(<u>Atenção</u>:* *Art. 38, § 3º A participação dos membros dos colegiados será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.* [...] *Art. 40. É obrigatória a participação de representante da Advocacia-Geral da União nos colegiados:* [...] *II - que incluam como representante, ainda que na condição de convidado, membro do Poder Judiciário, do Ministério Público ou da Defensoria Pública.)*		
III - o quórum de reunião e o quórum de aprovação;		
IV - a periodicidade das reuniões ordinárias e a forma de convocação das reuniões extraordinárias;		
V - a possibilidade de os membros participarem das reuniões por meio de videoconferência;		
VI - se for o caso, a possibilidade de criação de subcolegiados por ato do colegiado principal, com a indicação: *a) do número máximo de membros;* *b) do prazo máximo de duração; e* *c) do número máximo de subcolegiados em operação simultânea;*		
VII - o órgão, a entidade ou a unidade administrativa que atuará como secretaria-executiva;		

VIII - se os membros não forem natos, as autoridades responsáveis por indicá-los e designá-los;		
IX - se for o caso, a obrigatoriedade de edição de regimento interno e a autoridade ou a unidade administrativa responsável por elaborá-lo e aprová-lo;		
X - se for o caso, a necessidade de apresentação de relatórios periódicos e de relatório final e a autoridade à qual serão encaminhados; e		
XI - se o colegiado for temporário, a data prevista para o encerramento das atividades.		

Embora não haja mandamento legal acerca da estrutura dos atos normativos de criação de colegiados, **recomenda-se que tais atos sejam estruturados na seguinte ordem**, visando lhe dar maior coesão:

1. instituição do colegiado, com indicação da finalidade do colegiado;
2. competências do colegiado;
3. composição do colegiado, com indicação de seu coordenador;
4. indicação de que cada representante terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos;
5. responsáveis pela indicação e pela designação dos membros do colegiado;
6. indicação de que a participação no Grupo de Trabalho será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada;
7. duração do colegiado, se temporário;
8. quando aplicável, indicação do prazo de elaboração de relatórios periódicos e final, bem como autoridade a quem entregar relatórios;
9. periodicidade e forma de convocação das reuniões;
10. possibilidade de reuniões híbridas ou por videoconferência, quando aplicável;
11. quórum de reunião e de deliberação;
12. indicação da unidade que atuará como secretaria-executiva e da unidade que prestará apoio administrativo ao desempenho das atividades;
13. indicação de que as atividades do colegiados observarão o disposto na legislação sobre sigilo e proteção de dados pessoais; e
14. data de entrada em vigor.

Recomenda-se, ainda, que **atos de criação de colegiados sejam editados de forma independente dos atos de designação dos membros dos colegiados**. Dessa forma, haverá um ato normativo principal (que institui o colegiado, dispondo sobre seu

funcionamento, nos termos dos art. 33 a art. 45 do Decreto nº 12.002, de 22 de abril de 2024) e um ato secundário (ato de mera designação dos membros do colegiado, que não altera a norma principal).